

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1856/2538

นาง ชนาگانต์ นนทนาคร
นาย นพรัตน์ นนทนาคร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1516 (2), มาตรา 1516 (3)

จำเลยดำโจทก์ต่อหน้าธารกำนัลว่า"อีดอกทองมึงไปประชุมที่โรงแรมก็ไปนอนให้เขาเย็ดๆ""มึงมีซู้จนทีเผลอต้งไปตัดหี"เป็นถ้อยคำหมีนประมาทและเหยียดหยามโจทก์สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่โจทก์ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจึงเป็นเรื่องราวแรงเกินควรแก่สภาพและฐานะของโจทก์อันจะพึงรับได้กรณีมีเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516(2)(ค)(3)ที่โจทก์จะฟ้องหย่าได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยเป็นสามีภริยากัน จำเลยไปติดพันและให้อุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่น จำเลยทะเลาะด่าว่าโจทก์ด้วยถ้อยคำหยาบคายหมีนประมาทและเหยียดหยามโจทก์และบุพการีโจทก์อย่างร้ายแรง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินสมควร ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนหย่ากับโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ประพฤตินอกใจหรืออุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่น จำเลยไม่ได้หมีนประมาทด่าว่าโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์มีเหตุหย่ากับจำเลยตามฟ้องหรือไม่ จำเลยด่าโจทก์ว่า"อีดอกทอง มึงไปประชุมที่โรงแรมก็ไปนอนให้เขาเย็ด ฯลฯ"" ฯลฯ มึงมีขี้จันทน์เน่า ต้องไปตัดหี ฯลฯ" ถ้อยคำทั้งหมดที่จำเลยด่าโจทก์นั้น จำเลยด่าต่อหน้าธารกำนัล ซึ่งจำเลยมิได้ปฏิเสธความข้อนี้เห็นว่า การที่จำเลยด่าว่าโจทก์ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนด้วยถ้อยคำดังกล่าวอันเป็นการหมิ่นประมาทและเหยียดหยามโจทก์ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่โจทก์ จึงเป็นเรื่องร้ายแรงเกินควรแก่สภาพและฐานะของโจทก์อันจะพึงรับได้กรณีมีเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(2)(ค)(3)ที่โจทก์จะฟ้องหย่าจำเลยได้

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแถม-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ